

1001681-09.2022.8.26.0457
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Práticas Abusivas
Magistrado: DONEK HILSEN RATH GARCIA
Comarca: Pirassununga
Foro: Foro de Pirassununga
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 29/11/2022

... danos morais:
"CARTÃO DE CRÉDITO. Alegação de roubo e utilização indevida. Ausência de prova de que os gastos foram feitos pela titular. Inexigibilidade decretada. Dano moral. Inocorrência, no caso, pois sequer houve negativação do nome da autora. Simples tratativas administrativas para cancelamento do débito que são insuficientes para configurar o chamado 'desvio produtivo'. Teoria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Pirassununga
Foro de Pirassununga
1ª Vara
Rua José Bonifácio, 70, Pirassununga - SP - cep 13631-903
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001681-09.2022.8.26.0457 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1001681-09.2022.8.26.0457
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Requerente:
Luzia Ribeiro Martins Teixeira
Requerido:
Artur Lundgren Tecidos S.a (Casas Pernambucanas)
Tramitação prioritária
Justiça Gratuita
Juiz(a) de Direito: Dr(a). DONEK HILSEN RATH GARCIA

Processo 799/22

Vistos.

LUZIA RIBEIRO MARTINS TEIXEIRA ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, com pedido de antecipação da tutela, contra PEFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, aduzindo, em síntese, que é titular de cartão de crédito administrado pela requerida e em abril de 2022 verificou em sua fatura a existência de lançamentos referentes a compras que nunca realizou, pretendendo, por isso, que se reconheça a inexigibilidade dos respectivos valores, além de indenização pelos danos morais suportados, estimada em R\$ 10.000,00. Instruindo a inicial vieram os documentos de fls. 11/16 e que foram complementados às fls. 21/24.

Deferida a antecipação de tutela (fls. 25), a requerida foi regularmente citada e contestou o pedido arguindo, preliminarmente, a falta de interesse de agir, por já ter sido a questão resolvida no âmbito administrativo, e sustentando, no mérito, que se mostra legítima a cobrança do débito à ausência de defeito dos serviços prestados e que não houve violação dos direitos de personalidade da autora a justificar a indenização reclamada a título de danos morais. Com a resposta também juntou documentos (fls. 30/115).

A autora ofereceu réplica, reiterando os argumentos inicialmente expendidos (fls. 121/125), e as partes não demonstraram interesse na produção de outras provas

(fls.129 e 130).

É o relatório.

Decido.

Registre-se, de proêmio, que a fatura reproduzida parcialmente a fls. 31 não se reporta à data em que teria ocorrido o estorno dos valores questionados pela autora (vide fls. 31) e de todo modo as transações impugnadas na inicial ainda constavam da fatura do mês de maio do ano corrente (cf fls.122), vale dizer, mesmo depois do ajuizamento da presente ação, não havendo se falar, em tal contexto, na ausência do interesse de agir, até porque a requerida, na contestação apresentada, defendeu a legitimidade da cobrança e a inexistência de qualquer defeito dos serviços prestados, a evidenciar, de forma clara e inequívoca, a necessidade da tutela jurisdicional para a resolução do conflito

No mérito, a ação é parcialmente procedente.

Além de não se poder exigir da autora a comprovação de fato negativo, qual seja, que não efetuou as compras discriminadas na inicial, em razão de sua hipossuficiência técnica e econômica e por ser de consumo a relação entre as partes tem inteira aplicação à hipótese a inversão do ônus da prova, de modo que caberia à requerida ter demonstrado, durante a instrução processual, a legitimidade das transações questionadas, ônus de que, contudo, não se desincumbiu.

Com efeito, não produziu a requerida, como lhe competia, uma única prova de que a autora tenha realizado pessoalmente as compras em comento ou mesmo de que tenha autorizado o uso de seu cartão por terceiro, nada havendo, a rigor, a afastar a verossimilhança dos fatos alegados na inicial já que os sistemas de segurança, como é público e notório, não são infalíveis e não impedem a ocorrência de fraude em operações dessa espécie, inclusive não sendo incomum, segundo as máximas da experiência, a clonagem de cartões e a subtração de senhas através de recursos tecnológicos acessados por criminosos.

Acresça-se que as compras foram realizadas no mesmo dia, em curto interregno e em valores que destoam, de acordo com o histórico de despesas registrado pelas faturas de fls. 83/115, do perfil de consumo da autora, circunstâncias que desde logo sinalizavam a existência de fraude e que estavam a exigir maior diligência da requerida.

De fato, o bloqueio preventivo do cartão ou ao menos a tentativa de contato com a autora, visando à confirmação da licitude das transações, eram medidas simples que estavam ao alcance da requerida e que, no entanto, não foram prontamente adotadas. A propósito, somente depois da reclamação administrativa feita pela autora é que a requerida, diante dos notórios indícios de fraude, procedeu à "suspensão das compras para análise" (vide fls. 33) e bloqueou o uso do cartão (vide fls. 22). Logo, não subsiste nenhuma dúvida de que o cartão e senha da autora foram utilizados indevidamente por outrem por falha do sistema de segurança da requerida, que ainda deixou de se certificar, previamente, da regularidade das transações efetuadas.

Não há, desse modo, como se reconhecer a culpa exclusiva de terceiro já que o resultado lesivo somente pode ser imputado ao defeito dos serviços prestados pela requerida e que por isso deve responder objetivamente pela reparação dos danos causados em consonância com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Nesse mesmo sentido:

"APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos materiais e morais - Fraude bancária - Compras realizadas por falsário com o uso de cartão de crédito do autor - Sentença de parcial procedência - Apelo de ambas as partes - Autor que pretende a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais - Requerido que almeja a improcedência da ação - Fraude praticada por terceiros - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Banco réu que deve devolver os valores indevidamente cobrados na fatura de cartão de crédito - Requerido que autorizou operações atípicas - Transações suspeitas que fogem

do perfil da vítima - A riqueza dos detalhes expostos na exordial justifica a declaração de inexigibilidade e a restituição das importâncias relativas às transações não autorizadas - Danos morais - Não caracterização - Ausência de comprovação de que houve a negativação indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou de informações sobre dificuldades financeiras enfrentadas em virtude das cobranças indevidas - Situação vexatória ou aflitiva não verificada - Sentença mantida - RECURSOS DESPROVIDOS." (TJSP, Apelação 1012669-61.2020.8.26.0004, Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira, Órgão Julgador: 24ª

Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 29/07/2021, grifei);

"APELAÇÃO. Ação obrigacional cumulada com indenizatória. Fraude praticada por terceiro. Golpe do "motoboy". Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Utilização indevida de cartão de conta bancária por terceiros, fraudadores. Transações que fogem ao padrão de gastos da autora. Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Danos morais in re ipsa. Condenação do réu a restituir à autora os valores referentes às transações fraudulentas e à indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00, com observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada, para julgar procedente a ação. Recurso da autora provido." (TJSP - Apelação Cível 1036323-29.2020.8.26.0602 - Relator(a): Régis Rodrigues Bonvicino - Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 22/03/2022, grifei);

"Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais. Apelante que foi vítima de um golpe perpetrado por terceiro, com a entrega do cartão de crédito ao fraudador, que possuía todos os dados bancários da consumidora. Culpa exclusiva da vítima. Inocorrência. Conduta da apelante que não destoou da diligência esperada do homem médio. Fraudadores que possuíam muitas informações da vítima e do sistema bancário. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do art. 14 do CDC. Banco que não empregou meios suficientes para impedir a ocorrência da fraude. Fraudadores que tiveram acesso a determinados dados pessoais da vítima. Violação ao art. 8º do CDC. Aplicação da Súmula 479 do STJ. Transações realizadas pelos fraudadores em valores fora do perfil das transações realizadas pela parte autora. Falha na prestação de serviço. Banco que não prestou a devida assistência à vítima da fraude para solucionar a questão administrativamente. Danos morais. Ocorrência. Dano in re ipsa. Situação que gerou transtornos e abalos psicológicos à apelante. Indenização arbitrada em R\$10.000,00, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. Inversão do ônus sucumbencial. Recurso a que se dá provimento." (TJSP - Apelação Cível 1042418-32.2020.8.26.0002 - Relator(a): Mauro Conti Machado - Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 14/09/2021, grifei).

Em suma, as provas coligidas permitem concluir que as transações impugnadas foram realizadas fraudulentamente por terceiro, encontrando-se perfeitamente configurada a ocorrência de fortuito interno e havendo de se reconhecer, como corolário lógico, a inexigibilidade dos valores apontados às fls. 16.

Outra, contudo, deve ser a solução no que toca aos danos morais já que em nenhum momento a autora foi exposta à situação humilhante ou vexatória, até porque não há nenhum indício de que as operações fraudulentas tenham vulnerado seu poder de compra ou mesmo ensejado qualquer medida restritiva ao seu crédito, bem se vendo, pois, que da cobrança indevida não decorreram efeitos mais graves que, violando seus direitos de personalidade, pudessem abrir campo para a proteção indenizatória e que somente se revela cabível, como bem obtempera Sérgio Cavalieri Filho, nas hipóteses em que a vítima é atingida em seu amago, suportando dor intensa ou padecimento considerável:

"Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os

amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Programa de Responsabilidade Civil, 10. ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 93, grifei).

Confira-se, ainda, o que já decidiu o E. Tribunal de Justiça em casos análogos:

"AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS Sentença de parcial procedência Irresignação de ambas as partes Incidência do Código de Defesa do Consumidor Valores e momento das transações que desbordam do perfil de gastos da requerente, denotando circunstâncias aptas a exigir ato preventivo da instituição financeira Falha na prestação do serviço Risco do empreendimento que acarreta a responsabilidade objetiva Inteligência da súmula nº 479 do STJ Dano moral, contudo, inócurre no caso concreto Ausência de negativação e redução do poder de compra da autora - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido." (TJSP, Apelação Cível nº 1000978-15.2021.8.26.0457, 11ª Câmara de Direito Privado, Relator (a): Marco Fábio Morsello, Data do julgamento: 07/09/2022, grifei).

"Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória. Cartão de crédito. Alegação de que o cartão foi furtado. Impugnação dos débitos. Compras que destoam do padrão de consumo. Inexigibilidade reconhecida. Dano moral não reconhecido. Inocorrência de negativação indevida. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recursos desprovidos." (TJSP; Apelação Cível 1002885-19.2018.8.26.0008; 20ª Câmara de Direito Privado; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Data do Julgamento: 25/02/2019; grifei).

E nem se alegue, por outro lado, que a pretensão indenizatória encontraria respaldo na teoria do desvio produtivo do consumidor porquanto não há nenhuma evidência de que a autora tenha despendido tempo incommum, com significativo embaraço às suas atividades habituais ou laborativas, na solução do problema, não se identificando, portanto, situação excepcional a justificar a reparação pleiteada a título de danos morais:

"CARTÃO DE CRÉDITO. Alegação de roubo e utilização indevida. Ausência de prova de que os gastos foram feitos pela titular. Inexigibilidade decretada. Dano moral. Inocorrência, no caso, pois sequer houve negativação do nome da autora. Simples tratativas administrativas para cancelamento do débito que são insuficientes para configurar o chamado 'desvio produtivo'. Teoria acolhida apenas em casos excepcionais, nos quais é essencial constatar que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os limites do razoável, afetando, por sua gravidade e repercussão, a vida do indivíduo. Ocorrência, na situação, de meros transtornos ou aborrecimentos do cotidiano, que por si não configuram dano moral. Ação parcialmente procedente. Recurso não provido. [...] Importante salientar que a teoria do chamado 'desvio produtivo' tem sido acolhida apenas em casos excepcionais, nos quais é essencial constatar que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os limites do razoável, afetando, por sua gravidade e repercussão, a vida do indivíduo. Aqui, nem de longe isso pode ser visto. Ao contrário, do que se vê dos autos, tudo ocorreu dentro de uma normalidade, com a insistência da autora em ver cancelados os débitos e a resistência do Banco nesse cancelamento, por acreditar tivessem sido regulares, porém nada excepcional nem extremamente desgastante." (TJSP; Apelação Cível 1007543-21.2020.8.26.0007; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2012; Data de Registro: 29/03/2021; grifei).

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos para, confirmando a antecipação de tutela, i) reconhecer a ilicitude das transações discriminadas na inicial e ii) declarar a inexigibilidade do débito impugnado pela autora.

Em razão da sucumbência recíproca, as partes suportarão igualmente as custas e cada qual arcará com o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, ressalvada, não obstante, a gratuidade concedida à autora.

P.I.C.

Pirassununga, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA